

第一章 总论习题纯享

1. 【多选题】下列人员中，属于完全民事行为能力人的有（ ）。
- A. 王某，7 周岁，智力超常，系某大学少年班学生
 - B. 李某，18 周岁，大学生，学费和生活费由父母负担
 - C. 刘某，16 周岁，先天腿部残疾，以自己的直播带货收入作为主要生活来源
 - D. 张某，20 周岁，待业人员，不能完全辨认自己的行为
2. 【多选题】下列关于自然人民事行为能力的表述中，正确的有（ ）。
- A. 年满 18 周岁的自然人是完全民事行为能力人
 - B. 不能辨认自己行为的成年人是限制民事行为能力人
 - C. 8 周岁以下的自然人是无民事行为能力人
 - D. 16 周岁以上的未成年人但以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人视为完全民事行为能力人
3. 【单选题】下列各项中，属于民事法律行为的是（ ）。（非标准题型）
- A. 赵某在动物园观看两只猩猩吵架
 - B. 钱某在街上捡到一顶绿假发
 - C. 孙某在之了课堂购买了一套中级课程
 - D. 李某创作了一部悬疑小说
 - E. 周某将吴某打到面目全非
 - F. 王某在自家的宅基地上建造房屋
4. 【单选题】根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于无偿法律行为的是（ ）。（2023 年）
- A. 赠与
 - B. 买卖
 - C. 承揽
 - D. 租赁
5. 【单选题】王某和赵某为担保借款签订了一份抵押合同。根据法律行为的分类，该抵押合同属于（ ）。（2021 年改编）
- A. 从法律行为
 - B. 单方法律行为
 - C. 主法律行为
 - D. 非要式法律行为
6. 【单选题】下列各项中，属于非要式合同的是（ ）。（2025 年）
- A. 赠与合同
 - B. 融资租赁合同
 - C. 建设工程合同
 - D. 技术开发合同
7. 【单选题】王某 13 周岁生日时，爷爷送其价值 1 万元的电脑一台，奶奶送其价值 50 元的棒球帽一顶。同年某天，王某未事先征得法定代理人的同意，将其电脑与棒球帽分别赠送给

同班同学。下列关于王某行为效力的表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 赠送棒球帽的行为效力待定
- B. 受赠棒球帽的行为有效
- C. 赠送电脑的行为无效
- D. 受赠电脑的行为效力待定

8. 【单选题】16 周岁的小林参加中学生科技创意大赛，其作品“厨房定时器”获得组委会奖励。张某对此非常感兴趣，现场支付给小林 5 万元，买下该作品的制作方法。下列关于该合同效力的表述中，符合合同法律制度规定的是（ ）。

- A. 该合同可撤销，因小林是限制民事行为能力人
- B. 该合同无效，因小林是限制民事行为能力人
- C. 该合同有效，因该合同对小林而言是纯获利益的
- D. 该合同效力待定，因需要由小林的法定代理人决定是否同意或追认

9. 【多选题】根据民事法律制度的规定，下列行为中，属于可撤销民事法律行为的有（ ）。

- A. 刘某超越代理权以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同
- B. 陈某受王某胁迫与其签订房屋租赁合同
- C. 孙某受蔡某欺诈与其签订买卖合同
- D. 李某误以为赵某的镀金表为纯金表而花高价购买

10. 【单选题】2024 年 1 月 5 日，甲在乙商场购买一个标明“原装进口”的智能手机配件。1 月 8 日，甲将该配件拿到专业维修店检测，检测结果显示所买配件为国产。甲遂与乙商场交涉，由于多次交涉未果，甲诉至法院，请求法院撤销该手机配件买卖合同。根据《民法典》的规定，甲的撤销权的行使期间为（ ）。

- A. 自 2024 年 1 月 5 日起 1 年内
- B. 自 2024 年 1 月 5 日起 5 年内
- C. 自 2024 年 1 月 8 日起 90 日内
- D. 自 2024 年 1 月 8 日起 1 年内

11. 【多选题】根据《民法典》的规定，下列关于撤销权消灭情形的表述中，正确的有（ ）。(2021 年)

- A. 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- B. 当事人自应当知道撤销事由之日起 1 个月内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- C. 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- D. 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的，撤销权消灭

12. 【单选题】下列情形中，属于无效民事法律行为的是（ ）。(2025 年)

- A. 王某为逃避债务而与赵某恶意串通签订借款合同
- B. 高某故意将高仿品作为真品卖给李某
- C. 19 周岁的大学生未经父母同意购买品牌手机
- D. 受胁迫而签订的合同

13. 【单选题】赵某为逃避债务，与钱某通谋将自己的房产低价转让给钱某，同时约定3年后赵某向钱某回购该房产，赵某将房产卖给钱某的行为是（ ）。(2025年)

- A. 可撤销法律行为
- B. 效力待定法律行为
- C. 有效法律行为
- D. 无效法律行为

14. 【判断题】违背公序良俗的民事法律行为无效。()。(2024年)

15. 【判断题】6周岁的王某获赠一瓶可乐属于无效民事法律行为。()。

16. 【多选题】根据民事法律制度的规定，下列关于无效法律行为的表述中，正确的有()。(2020年)

- A. 双方恶意串通，实施法律行为损害第三人利益的，应当追缴双方取得的财产并返还第三人
- B. 法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
- C. 双方对法律行为无效都有过错的，应当各自承担相应的责任
- D. 无效的法律行为，从行为被确认无效之日起不具有法律约束力

17. 【单选题】甲、乙签订买卖合同，并对合同的生效作出约定。下列约定属于附条件的民事法律行为的是()。(2025年)

- A. 甲考上研究生时合同生效
- B. 2026年国庆节时合同生效
- C. 甲的父亲去世时合同生效
- D. 下一次月全食时合同生效

18. 【多选题】周某和外甥约定，若外甥考上重点大学奖励一辆车，该约定行为属于()。(2025年)

- A. 附期限法律行为
- B. 附条件法律行为
- C. 多方法律行为
- D. 单方法律行为

19. 【判断题】陈某与李某约定，在李某结婚时，陈某将自己的一套房屋赠与李某。该赠与行为是附期限的法律行为。()

20. 【单选题】2022年10月15日，钱某与孙某签订房屋租赁合同，约定如果钱某出国定居，钱某现住房将出租给孙某，租期10年。该房屋租赁合同在钱某出国定居前属于()。

- A. 未成立、未生效的合同
- B. 已成立、未生效的合同
- C. 未成立、已生效的合同
- D. 已成立、已生效的合同

21. 【单选题】下列民事法律行为中，可以适用代理的是()。(2025年)

- A. 订立遗嘱
- B. 婚姻登记
- C. 收养子女
- D. 申请仲裁

22. 【判断题】委托代理，应当采用书面形式。（ ）（2024 年）

23. 【判断题】无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。（ ）（2020 年）

24. 【多选题】下列行为中，属于滥用代理权的有（ ）。

- A. 代理人甲以被代理人乙的名义将乙的一双球鞋卖给自己
- B. 代理人甲以被代理人乙的名义卖出一顶帽子，该帽子由甲以丙的名义买入
- C. 代理人甲与买受人丁串通，将被代理人乙的一栋房屋低价卖给丁
- D. 代理人甲在被代理人乙收回代理权后，仍以乙的名义将乙的假发卖给戊

25. 【单选题】甲公司授予乙公司代理权，委托乙公司向丙公司采购货物。乙公司和丙公司串通，致乙公司以甲公司名义购进的货物质次价高，使甲公司遭受严重的经济损失。关于甲公司损失承担的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司的损失应当由甲公司和乙公司分担
- B. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任
- C. 甲公司的损失应当由乙公司承担全部赔偿责任
- D. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担按份赔偿责任

26. 【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形属于无权代理的有（ ）。

- A. 超越代理权
- B. 代理权终止后的代理
- C. 自己代理
- D. 双方代理

27. 【判断题】行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，属于无效合同。（ ）（2022 年）

28. 【判断题】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。（ ）（2021 年）

29. 【单选题】甲为乙公司业务员，负责某小区的订奶业务多年，每月月底在小区摆摊，更新订奶户并收取下月订奶款。2025 年 5 月 29 日，甲从乙公司辞职。5 月 30 日，甲仍照常前往小区摆摊收取订奶款，订奶户不知内情，照例交款，甲亦如常开出盖有乙公司公章的订奶款收据，之后甲下落不明。根据民事法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲的行为构成无权处分，应由乙公司向订奶户承担损害赔偿责任后，再向甲追偿
- B. 甲的行为构成狭义无权代理，应由甲向订奶户承担损害赔偿责任
- C. 甲的行为与乙公司无关，应由甲向订奶户承担合同履行义务
- D. 甲的行为构成表见代理，应由乙公司向订奶户承担合同履行义务

30. 【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于代理制度的表述中，正确的是（ ）。
(2021 年)
- A. 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任
 - B. 代理行为包括传递信息等非独立进行意思表示的行为
 - C. 代理行为的法律后果直接归属于代理人
 - D. 代理人必须以自己的名义实施法律行为
31. 【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形中，属于委托代理终止的法定情形有（ ）。(2023 年)
- A. 代理期限届满
 - B. 代理人死亡
 - C. 被代理人丧失民事行为能力
 - D. 被代理人取消委托
32. 【多选题】根据民事法律制度的规定，法定代理终止的法定情形有（ ）。(2023 年)
- A. 被代理人取得完全民事行为能力
 - B. 被代理人恢复完全民事行为能力
 - C. 代理人死亡
 - D. 代理人丧失民事行为能力
33. 【多选题】被代理人死亡后，下列情形中，委托代理人实施的行为仍然有效的有（ ）。
(2025 年)
- A. 被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的利益继续代理
 - B. 被代理人的继承人承认的
 - C. 代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡
 - D. 委托协议中明确代理权在代理事务完成时终止
34. 【多选题】下列案件中，适用特别程序审理的有（ ）。
- A. 选民资格案件
 - B. 宣告失踪案件
 - C. 公示催告程序审理的案件
 - D. 督促程序审理的案件
35. 【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼合议制度和独任制度的表述中，正确的是（ ）。
- A. 选民资格案件，由审判员一人独任审理
 - B. 公示催告阶段审理的案件，由审判员一人独任审理
 - C. 第二审民事案件，由审判员、人民陪审员共同组成合议庭审理
 - D. 属于新类型的民事案件，可以由审判员一人独任审理
36. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于两审终审制度的说法中，正确的有

()。(2025 年)

- A. 适用特别程序审理的案件，实行两审终审
- B. 适用简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行两审终审
- C. 公示催告程序审理的案件，实行一审终审
- D. 最高人民法院的一审判决，是终审判决

37. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼制度的表述中，不正确的有()。

- A. 适用简易程序审理的民事案件，由审判员独任审理
- B. 不公开审理的民事案件，一律不公开宣告判决
- C. 对终审民事判决不服的，当事人可以上诉
- D. 我国采取的审判制度是一审终审制度

38. 【单选题】甲、乙公司因技术转让合同的履行产生纠纷，甲公司向某人民法院提起诉讼，法院受理该案件，已知该案件涉及商业秘密，下列关于该案件是否公开审理的表述中，正确的是()。

- A. 该案件应当公开审理
- B. 该案件不应当公开审理
- C. 由双方当事人协商后决定是否公开审理
- D. 由当事人申请不公开审理的，可以不公开审理

39. 【单选题】住所地在甲市 M 区的张某，其工作单位在甲市 N 区，经常居住地在甲市 P 区。2025 年 5 月，甲市 Q 区的某医院拟起诉张某要求其清偿在该院位于甲市 Y 区的分院住院时拖欠的医疗费。对该诉讼有管辖权的人民法院是()。

- A. 甲市 M 区人民法院
- B. 甲市 P 区人民法院
- C. 甲市 N 区人民法院
- D. 甲市 Q 区人民法院

40. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于民事诉讼管辖的表述，正确的有()。(2024 年)

- A. 先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
- B. 人民法院立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案
- C. 人民法院在立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，可以裁定移送给上级法院
- D. 原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先立案的人民法院管

41. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列民事诉讼案件中，适用专属管辖的有()。

- A. 因港口码头作业中纠纷提起的诉讼
- B. 因继承遗产纠纷提起的诉讼
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼
- D. 因侵权行为纠纷提起的诉讼

42. 【单选题】甲乙双方签订房屋租赁合同，双方就房屋租赁合同发生纠纷，甲欲向人民法

院提起诉讼，下列法院有管辖权的是（ ）。(2025 年)

- A. 乙住所地人民法院
- B. 房屋所在地人民法院
- C. 合同履行地人民法院
- D. 甲住所地人民法院

43. 【单选题】甲公司因建设工程施工合同与乙公司发生纠纷并提起诉讼。下列法院对诉讼有管辖权的是（ ）。(2023 年)

- A. 建设工程施工合同签订地 M 县人民法院
- B. 建设工程所在地 N 县人民法院
- C. 甲公司住所地 P 县人民法院
- D. 乙公司住所地 Q 县人民法院

44. 【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在没有协议管辖的情况下，关于合同纠纷地域管辖的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- B. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- C. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同签订地人民法院管辖
- D. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同签订地人民法院管辖

45. 【多选题】甲运输公司因货物在运输中发生事故造成毁损，与乙保险公司发生财产保险合同纠纷，双方在合同中未约定管辖法院，甲运输公司提起诉讼。下列人民法院中，对该诉讼有管辖权的有（ ）。(2023 年)

- A. 货物运输目的地法院
- B. 甲运输公司住所地法院
- C. 乙保险公司住所地法院
- D. 保险事故发生地法院

46. 【多选题】因票据权利纠纷提起的诉讼，有管辖权的人民法院有（ ）。(2024 年)

- A. 票据支付地人民法院
- B. 出票地人民法院
- C. 债权人所在地的人民法院
- D. 被告住所地人民法院

47. 【单选题】甲县的葛某和乙县的许某分别拥有位于丙县的云峰公司 50% 的股份。后由于二人经营理念不合，已连续四年未召开股东会，无法形成股东会决议。许某遂向法院请求解散公司，并在法院受理后申请保全公司的主要资产（位于丁县的一幢厂房）。根据民事诉讼法律制度的规定，对本案享有管辖权的人民法院是（ ）。

- A. 甲县人民法院
- B. 乙县人民法院
- C. 丙县人民法院
- D. 丁县人民法院

48. 【单选题】下列关于地域管辖的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的是（ ）。

- A. 对公民提起的民事诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖
- B. 因公路事故请求损害赔偿提起的诉讼，可由事故发生地人民法院管辖
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼，当事人对管辖法院未约定的，可由合同履行地人民法院管辖
- D. 因票据纠纷提起的诉讼，可由票据支付地人民法院管辖

49. 【多选题】甲企业得知竞争对手乙企业在 M 地的营销策略将会进行重大调整，于是到乙企业设在 N 地的分部窃取到乙企业内部机密文件，随之采取相应对策，给乙企业在 M 地的营销造成重大损失，乙企业经过调查掌握了甲企业的侵权证据，拟向法院提起诉讼，其可以选择提起诉讼的法院有（ ）。

- A. 甲企业住所地法院
- B. 乙企业住所地法院
- C. M 地法院
- D. N 地法院

50. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，提起民事诉讼必须符合的法定条件有（ ）。

- A. 有书面诉状
- B. 有明确的被告
- C. 原告与本案有直接利害关系
- D. 有具体的诉讼请求和事实、理由

51. 【多选题】下列关于简易程序的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 适用审判监督程序的民事案件，不适用简易程序审理
- B. 被二审人民法院发回重审的民事诉讼案件，可以适用简易程序审理
- C. 起诉时被告下落不明的，可以适用简易程序审理
- D. 简易程序审理的案件均由审判员一人独任审理且适用一审终审制度

52. 【多选题】下列关于适用简易程序审理民事案件具体方式的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的有（ ）。（根据 2024 年考生回忆改编）

- A. 适用简易程序审理案件，一律由审判员组成合议庭审理
- B. 经当事人双方同意，可以采用视听传输技术等方式开庭
- C. 已经按普通程序审理的案件在开庭后可以转为简易程序审理
- D. 人民法院可以采取电子邮件方式向当事人送达诉讼文书

53. 【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，下列关于第二审程序的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 只有第一审案件的当事人才可以提起上诉
- B. 当事人应当通过原审人民法院提交上诉状
- C. 当事人对重审案件的判决和裁定不可以上诉
- D. 第二审人民法院的判决和裁定是终审的判决和裁定

54. 【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起一定期限内向上一级人民法院提起上诉，该期限为（ ）。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 30 日

55. 【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，第二审人民法院对上诉案件，经审理后不得发回重审的是（ ）。(2023 年)

- A. 原判决适用法律错误
- B. 原判决认定事实错误
- C. 原判决认定事实不清，证据不足
- D. 原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决

56. 【单选题】下列关于审判监督程序的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力判决，发现确有错误的，有权决定再审
- B. 当事人对已经发生法律效力判决，认为有错误的，只能向原审人民法院申请再审
- C. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力判决，发现确有错误的，有权提审或指令下级法院再审
- D. 当事人对已经发生法律效力判决申请再审的，应当停止判决的执行

57. 【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，对于当事人的下列再审申请，人民法院不予受理的有（ ）。

- A. 再审申请被驳回后再次提出申请的
- B. 在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议后又提出申请的
- C. 对再审判决、裁定提出申请的
- D. 在调解书发生法律效力后 3 个月提出申请的

58. 【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，关于法院调解，下列表述正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 调解书自作出之日起生效
- B. 具有给付内容的调解书具有强制执行力
- C. 对调解不服的可以提起上诉
- D. 适用再审程序审理的民事案件不能调解

59. 【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效期间届满法律效力的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 诉讼时效期间届满后，权利人丧失胜诉权
- B. 诉讼时效期间届满后，实体权利本身归于消灭
- C. 诉讼时效期间届满后，当事人起诉的，人民法院应当受理
- D. 诉讼时效期间届满后，当事人自愿履行义务的，不受诉讼时效限制

60. 【多选题】根据诉讼时效法律制度的规定，下列关于诉讼时效制度适用的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当事人对诉讼时效利益的预先放弃有效
- B. 当事人没有主张诉讼时效抗辩，人民法院可以主动释明
- C. 诉讼时效期间届满当事人一方自愿履行，不受诉讼时效期间的限制

D. 当事人不可以约定延长或缩短诉讼时效期间

61. 【单选题】根据民事法律制度的规定，下列请求权中，适用诉讼时效的是（ ）。(2025 年)

- A. 缴付出资请求权
- B. 支付违约金请求权
- C. 抚养费请求权
- D. 排除妨碍请求权

62. 【多选题】根据民事法律制度的规定，下列权利中，不属于诉讼时效适用对象的有（ ）。

- A. 不动产物权的权利人请求返还财产
- B. 未登记的动产物权的权利人请求返还财产
- C. 登记的动产物权的权利人请求返还财产
- D. 向特定对象发行的企业债券本息请求权

63. 【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，约定赵某于 2022 年 3 月 1 日向钱某供货，钱某在收到货物后 1 个月内支付价款。赵某依合同履约，钱某未支付价款，赵某一直未向钱某要求支付价款。赵某对钱某的价款支付请求权的诉讼时效期间届满日为（ ）。(2024 年)

- A. 2024 年 4 月 1 日
- B. 2024 年 3 月 1 日
- C. 2025 年 3 月 1 日
- D. 2025 年 4 月 1 日

64. 【单选题】根据《民法典》的规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效期间为（ ）。

- A. 2 年
- B. 10 年
- C. 3 年
- D. 20 年

65. 【单选题】根据《民法典》的规定，下列关于 20 年长期诉讼时效期间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 20 年长期诉讼时效期间适用中止的规定
- B. 20 年长期诉讼时效期间适用中断的规定
- C. 20 年长期诉讼时效期间自权利受到侵害之日起计算
- D. 20 年长期诉讼时效期间不可以延长

66. 【单选题】根据民事法律制度的规定，有关诉讼时效制度，下列表述错误的是（ ）。

- A. 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
- B. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人受到侵害之日起计算
- C. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算
- D. 自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长

- 67.【多选题】根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效中止的表述中，正确的有（ ）。
A. 引起诉讼时效中止的法定事由应发生于或存续至诉讼时效期间的最后 6 个月内
B. 诉讼时效中止的事由消除以后，重新计算诉讼时效期间
C. 权利人向义务人提出履行义务请求的，诉讼时效中止
D. 权利人被义务人控制使其不能行使请求权，是诉讼时效中止的法定事由
- 68.【多选题】下列各项中，属于在诉讼时效期间的最后 6 个月内，发生诉讼时效中止情形的有（ ）。（2025 年）
A. 因不可抗力不能行使请求权
B. 权利人申请仲裁
C. 权利人被义务人或者其他入控制
D. 义务人同意履行义务
- 69.【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在诉讼时效期间最后 6 个月内发生的或存续的下列事由中，能够引起诉讼时效中止的是（ ）。（2022 年）
A. 权利人提起诉讼
B. 义务人同意履行义务
C. 权利被侵害的限制民事行为能力人的法定代理人死亡
D. 权利被侵害的完全民事行为能力人的委托代理人辞去委托
- 70.【多选题】王某借给李某 5 万元。约定的还款期间届满后，李某未还款。在诉讼时效期间届满前发生的下列事由中，能够导致诉讼时效期间中断的有（ ）。
A. 李某向王某请求延期还款
B. 王某要求李某还款
C. 王某向人民法院提起诉讼要求李某还款
D. 李某向王某还款 1 万元
- 71.【多选题】根据行政复议法的规定，对于下列争议，可以提起行政复议的有（ ）。（2023 年）
A. 甲对行政机关对自己作出的行政处分不服
B. 乙对行政机关对民事纠纷作出的调解不服
C. 丙对行政机关作出的强制执行措施决定不服
D. 丁对公安局作出的行政拘留决定不服
- 72.【多选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议管辖的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）
A. 甲公司对 A 市 B 县财政局的行政行为不服，应当向 A 市财政局申请行政复议
B. 乙公司对国家市场监督管理总局的行政行为不服，应当向国务院申请行政复议
C. 丙公司对 A 市 B 县税务局的行政行为不服，应当向 A 市税务局申请行政复议
D. 丁公司对 A 市 B 县司法局做出的行政行为不服，可向 B 县人民政府申请行政复议，也可向 A 市司法局申请行政复议
- 73.【多选题】甲市乙区公安局所辖派出所以李某制造噪声干扰他人正常生活为由，对李某处以 500 元罚款。李某不服，申请复议，下列机关中可以作为复议机关的有（ ）。
A. 乙区公安局

- B. 乙区人民政府
- C. 甲市公安局
- D. 甲市人民政府

74. 【单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议申请和受理的表述中，正确的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 申请行政复议应当采用书面形式
- B. 行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间可以向人民法院提起行政诉讼
- C. 申请人可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 30 日内提出行政复议申请
- D. 对当场作出的行政处罚决定不服的，应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼

75. 【单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议申请和受理的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 公民提起行政诉讼已由人民法院依法受理的，还可以再申请行政复议
- B. 申请行政复议必须采用书面形式
- C. 公民认为行政行为侵犯其合法权益的，应当自知道该行政行为之日起 15 日内提出申请
- D. 行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用

76. 【单选题】下列各项中，属于行政复议中止的事项的是（ ）。(2025 年)

- A. 作为申请人的公民下落不明
- B. 作为申请人的公民死亡，且无近亲属
- C. 作为申请人的法人解散，无权利义务承受人
- D. 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回

77. 【单选题】根据行政诉讼法律制度的规定，下列属于行政诉讼受案范围的是（ ）。(2025 年)

- A. 公民张某对信访复查意见不服
- B. 甲公司对行政机关的行政指导不服
- C. 行政机关工作人员对本机关作出的记过决定不服
- D. 乙公司对行政机关作出的停产停业决定不服

78. 【判断题】行政机关作出的调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。（ ）(2025 年)

79. 【单选题】下列属于行政诉讼受理范围的是（ ）。(2024 年)

- A. M 省人民政府对甲公司土地使用权争议作出的终局行政裁决行为
- B. Q 卫健委对医师钱某吊销执业许可的行政行为
- C. N 省民政局对孙某作出的年度考核不合格的内部行政决定
- D. P 县公安局依照刑事诉讼法对犯罪嫌疑人赵某刑事拘留

80. 【单选题】甲、乙转让房产，与 M 县房管局发生了争议，下列属于行政诉讼管辖法院的是（ ）。(2025 年)

- A. 房屋所在地人民法院

- B. M 县房管局所在地人民法院
- C. 甲住所地人民法院
- D. 乙住所地人民法院

81. 【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列各项中属于《仲裁法》适用范围的是（ ）。
（根据 2025 年真题改编）

- A. 赠与合同纠纷
- B. 劳动争议
- C. 继承纠纷
- D. 竞技体育活动中发生的争议

82. 【单选题】根据《仲裁法》的规定，下列关于仲裁一裁终局原则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得依据重新达成的仲裁协议申请仲裁，只能向人民法院起诉
- B. 仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁，但可以向人民法院提起诉讼
- C. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人既可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉
- D. 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行后，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，不能向人民法院起诉

83. 【判断题】仲裁实行地域管辖，经济纠纷案件当事人只能向纠纷发生地仲裁机构提请仲裁。（ ）

84. 【单选题】下列关于仲裁机构的表述中，错误的是（ ）。（2025 年）

- A. 仲裁机构不按行政区划层层设立
- B. 仲裁机构独立于行政机关
- C. 仲裁机构之间没有隶属关系
- D. 仲裁机构无须经行政部门登记

85. 【单选题】甲、乙公司因买卖合同发生纠纷，双方在纠纷发生前签订了有效的仲裁协议。甲公司就该纠纷向人民法院提起诉讼，未声明有仲裁协议。法院受理后，乙公司在首次开庭后提出异议并提交仲裁协议。下列表述正确的是（ ）。

- A. 诉讼效力优于仲裁，法院受理该案件
- B. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，法院应继续审理
- C. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，该仲裁协议无效
- D. 双方已经达成有效的仲裁协议，只能继续提起仲裁

86. 【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于仲裁协议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 可口头订立仲裁协议
- B. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定的仲裁协议无效
- C. 当事人对仲裁协议的效力有异议，可以在仲裁庭开庭前请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定
- D. 合同无效的，仲裁条款相应无效

87. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列仲裁协议中，无效的有（ ）。A. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的仲裁协议

- B. 刘某与 15 周岁的吴某因买卖合同纠纷订立的仲裁协议
- C. 郑某采取胁迫手段，迫使王某与其订立的仲裁协议
- D. 孙某与李某因继承纠纷订立的仲裁协议

88. 【单选题】下列关于仲裁的表述中，符合仲裁法律制度规定的是（ ）。

- A. 在调解书签收后当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决
- B. 仲裁庭不能形成多数意见的，裁决应当按仲裁机构主任的意见作出
- C. 裁决书自双方当事人签收后，即发生法律效力
- D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序确定或者指定

89. 【单选题】下列关于仲裁裁决的表述中，正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 多数仲裁员与首席仲裁员意见不一致时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出
- B. 仲裁开庭审理后，当事人不得自行和解
- C. 裁决书自双方当事人签收后发生法律效力
- D. 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

90. 【多选题】甲、乙因合同纠纷申请仲裁，仲裁庭对案件裁决未能形成一致意见，关于该案件仲裁裁决的下列表述中，符合法律规定的有（ ）。

- A. 应当按照多数仲裁员的意见作出裁决
- B. 应当由仲裁庭达成一致意见作出裁决
- C. 仲裁庭不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出裁决
- D. 仲裁庭不能形成一致意见时，提请仲裁机构作出裁决

91. 【判断题】一方当事人不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请强制执行。（ ）

92. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，当事人有证据证明仲裁裁决具有应撤销情形的，可以申请撤销仲裁裁决。下列各项中，不属于仲裁裁决法定撤销情形的有（ ）。

- A. 裁决所根据的证据是伪造的
- B. 没有仲裁协议的
- C. 仲裁庭裁决前未先行调解的
- D. 裁决是在被申请人经书面通知，无正当理由不到庭的情况下作出的

93. 【判断题】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 6 个月内，向仲裁机构所在地基层人民法院申请撤销裁决。（ ）。

94. 【单选题】根据仲裁法律制度规定，当事人一方申请执行仲裁裁决，另一方申请撤销裁决的，人民法院应当首先（ ）。（2023 年）

- A. 裁定终结执行仲裁裁决
- B. 裁定中止执行仲裁裁决
- C. 裁定撤销仲裁裁决

D. 裁定执行仲裁裁决

95. 【判断题】仲裁活动不得通过信息网络在线进行，但当事人明确表示同意的除外。（ ）

96. 【单选题】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的（ ）登记。

- A. 司法行政部门
- B. 商务部门
- C. 中级人民法院
- D. 市场监督管理部门

97. 【单选题】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，下列关于第三名仲裁员产生方式的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 由当事人共同选定
- B. 由当事人共同委托仲裁机构主任选定
- C. 由当事人各自选定的仲裁员共同选定
- D. 由首席仲裁员选定

98. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于回避制度的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因回避而重新选定或者指定仲裁员后，已进行的仲裁程序是否重新进行，由仲裁庭决定
- B. 回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭终结前提出
- C. 仲裁员是否回避，由首席仲裁员决定
- D. 仲裁机构主任担任仲裁员时，其是否回避由仲裁庭集体决定

99. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列案件中，当事人不得协议公开审理的有（ ）。

- A. 涉及国家秘密的案件
- B. 涉及个人隐私的案件
- C. 涉及本人商业秘密的案件
- D. 涉及他人商业秘密的案件

100. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于财产保全和证据保全的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在申请仲裁前，依法向人民法院申请财产保全和证据保全
- B. 仲裁庭认为有必要收集的证据可以自行收集
- C. 证据应当在开庭前出示，当事人可以质证
- D. 错误申请财产保全的，受理人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失

101. 【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于涉外海事纠纷的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行
- B. 当事人书面约定仲裁的，可以选择以中华人民共和国为仲裁地
- C. 依法需要报送备案信息的，应当在组庭后 3 个工作日内报送备案信息
- D. 依法需要报送备案信息的，应当向仲裁机构报送备案信息

参考答案

1. 【答案】BC

【解析】（1）选项 A：不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。（2）选项 BC：18 周岁以上的自然人是完全民事行为能力人；16 周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。（3）选项 D：8 周岁以上的未成年人以及不能完全辨认自己行为的成年人，为限制民事行为能力人。

2. 【答案】AD

【解析】选项 B，不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人；选项 C，不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。8 周岁以下包括 8 周岁，不满 8 周岁不包括 8 周岁。

3. 【答案】C

【解析】选项 A：因“法律不管”而不属于民事法律行为；

选项 BDEF：因“法律直接规定结果（事实行为）”而不属于民事法律行为。

4. 【答案】A

【解析】无偿法律行为，是指当事人一方无须为给付而获得利益的法律行为，例如赠与、无偿委托、借用等。选项 A 当选。

5. 【答案】A

【解析】对于订立借款合同及其相应的担保合同而言，订立借款合同是主法律行为，订立担保合同为从法律行为。选项 A 当选。

6. 【答案】A

【解析】《民法典》规定融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同应当采用书面形式。选项 B、C、D 不当选，选项 A 当选。

7. 【答案】B

【解析】（1）王某属于限制民事行为能力人。（2）受赠，属于纯获益，两项受赠行为均有效。（3）赠送，对王某并非纯获益，而棒球帽价值小，属于王某行为能力范围内的事项，赠送棒球帽的行为有效，但电脑价值过高，超出王某的行为能力，赠送电脑的行为效力待定。

8. 【答案】D

【解析】（1）16 周岁的小林还在读中学，属于限制民事行为能力人；（2）本案不属于限制民事行为能力人实施的纯获利益（因为小林支付了对价，即“作品的制作方法”）的民事法律行为，也不属于与限制民事行为能力人的年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，行为效力待定，经法定代理人同意或者追认后有效，因此，选项 D 正确；（3）小林的法定代理人可以主动表示同意或追认，但如果张某（相对人）催告小林的法定代理人追认，而小林的法定代理人 1 个月内未作回复，应视为拒绝追认，合同无效；（4）由于该比赛明示为“中学生”参加的比赛，张某对小林属于限制民事行为能力人应当知情，张某不属于善意相对人，不享有撤销权。

9. 【答案】BCD

【解析】（1）选项 A：刘某越权代理以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同，即属于狭义无权代理所为的民事法律行为，系效力待定的民事法律行为；（2）选项 B：一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；（3）选项 C：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；（4）选项 D：李某误以为赵某的镀金表为纯金表，系对于标的物品质错误认识，属于“重大误解”，而基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项 B、C、D 当选。

10. 【答案】D

【解析】本案考查欺诈行为的撤销期间，即当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起

（2024年1月8日）1年内行使撤销权。

11. 【答案】ACD

【解析】撤销权的存续期间：（1）当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项A当选；（2）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的，撤销权消灭，选项B不当选；（3）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项C当选；（4）重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项D当选；（5）其他可撤销情形下，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

12. 【答案】A

【解析】行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效，选项A当选；受欺诈、受胁迫而实施的法律行为，属于可撤销法律行为，选项B、D不当选；选项C属于有效的法律行为，不当选。

13. 【答案】D

【解析】当事人通谋虚假表示实施的，或者恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。选项D当选。

14. 【答案】√

【解析】违背公序良俗的民事法律行为无效。本题表述正确。

15. 【答案】√

【解析】无民事行为能力人独立实施的任何民事法律行为均无效。本题表述正确。

16. 【答案】ABC

【解析】选项D：无效的民事法律行为，从行为开始时起就没有法律约束。选项A、B、C当选。

17. 【答案】A

【解析】附期限的法律行为，是指当事人在法律行为中约定一定的期限，并以该期限的到来作为法律行为生效或解除的根据。选项B、C、D是必然会到来的，是附期限的法律行为，不当选；附条件的法律行为中，是指当事人在法律行为中约定一定的条件，并以将来该条件的发生或不发生作为法律行为效力发生或消灭的根据，选项A是否实现不确定，是附条件的法律行为，当选。

18. 【答案】BC

【解析】周某外甥能否考上重点大学属于不确定的事实，是附条件的双方法律行为，选项B、C当选。

19. 【答案】×

【解析】“结婚”不一定会发生，属于“附条件”的民事法律行为。

20. 【答案】B

【解析】附生效条件或期限的民事法律行为，在当事人已经达成合意但条件未成就或期限未届至时，处于已成立但未生效状态。

21. 【答案】D

【解析】依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理，如订立遗嘱、婚姻登记、收养子女等；本人未亲自实施的，应当认定行为无效。选项D当选。

22. 【答案】×

【解析】委托代理，可以采用书面形式或者口头形式。

23. 【答案】√

【解析】题干表述正确。

24. 【答案】ABC

【解析】（1）滥用代理权的行为包括：自己代理（选项A）、双方代理（选项B）、代理

人与第三人恶意串通（选项C）；（2）选项D：属于无权代理。

25. 【答案】B

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

26. 【答案】AB

【解析】选项CD：属于代理权的滥用。

27. 【答案】×

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为：（1）构成表见代理的，合同有效；（2）不构成表见代理的，合同效力待定。

28. 【答案】√

【解析】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本题表述正确。

29. 【答案】D

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

30. 【答案】A

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任，选项A当选；代理人在代理权限内独立地向相对人进行意思表示，非独立进行意思表示的行为，不属于代理行为，选项B不当选；代理行为的法律后果直接归属于被代理人，选项C不当选；代理人必须以被代理人的名义实施法律行为，选项D不当选。

31. 【答案】ABD

【解析】委托代理终止的法定情形有：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。选项A、B、D当选。

32. 【答案】ABCD

【解析】法定代理终止的法定情形有：（1）被代理人取得或恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或者被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。选项A、B、C、D均当选。

33. 【答案】BCD

【解析】被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（1）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（2）被代理人的继承人予以承认；（3）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（4）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。选项B、C、D当选。

34. 【答案】AB

【解析】选项CD：属于非讼案件，但不属于适用特别程序审理的案件。

35. 【答案】B

【解析】选项A：适用简易程序、特别程序（选民资格案件及重大、疑难的案件除外）、督促程序、公示催告程序公示催告阶段审理的民事案件，由审判员一人独任审理；选项C：第二审民事案件，由审判员组成合议庭审理；选项D：人民法院审理下列民事案件，不得由审判员1人独任审理：（1）涉及国家利益、社会公共利益的案件；（2）涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；（3）人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件；（4）属于新类型或者疑难复杂的案件；（5）法律规定应当组成合议庭审理的案件；（6）其他不宜由审判员一人独任审理的案件。

36. 【答案】CD

【解析】两审终审制度存在以下例外情况：（1）适用特别程序、督促程序、公示催告程序和简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行一审终审；（2）最高人民法院所作的一审判决、裁定，为终审判决、裁定。选项 C、D 当选。

37. 【答案】BCD

【解析】（1）不论案件是否公开审理，一律公开宣告判决，选项 B 错误；（2）对终审判决、裁定，当事人不得上诉。如果发现终审裁判确有错误，可以通过审判监督程序予以纠正，选项 C 错误；（3）我国采取的审判制度是两审终审制度，选项 D 错误。

38. 【答案】D

【解析】人民法院审理民事案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

39. 【答案】B

【解析】（1）因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地（甲市 Y 区）人民法院管辖；（2）被告是公民的，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地（甲市 P 区）人民法院管辖。

40. 【答案】ABD

【解析】两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。选项 A、B、D 当选。

41. 【答案】AB

【解析】专属管辖的案件主要有三类：（1）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（2）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（3）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。选项 A、B 当选。

42. 【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖。选项 B 当选。

43. 【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。选项 B 当选。

44. 【答案】B

【解析】因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

45. 【答案】ACD

【解析】因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。因财产保险合同纠纷提起的诉讼，如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物，可以由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖。选项 A、C、D 当选。

46. 【答案】AD

【解析】因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。选项 A、D 当选。

47. 【答案】C

【解析】因公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷提起诉讼，由公司住所地人民法院管辖。

48. 【答案】B

【解析】（1）选项 A：对公民提起的诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。（2）选项 B：因铁路、公路、水上和航空事故请求损害赔偿提起的诉讼，由事故发生地或者车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地或者被告住所地人民法院管辖。

（3）选项 C：因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。（4）选项 D：因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地的人民法院管辖，但是因非票据权利纠纷提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

49. 【答案】ACD

【解析】因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地（包括侵权行为实施地、侵权结果发生地）或者被告住所地法院管辖。在本题中，乙企业可以选择向甲企业住所地（被告住所地）、M 地（侵权结果发生地）、N 地（侵权行为实施地）人民法院起诉。

50. 【答案】BCD

【解析】提起民事诉讼的法定条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织，选项 C 当选；（2）有明确的被告，选项 B 当选；（3）有具体的诉讼请求和事实、理由，选项 D 当选；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围，同时还必须办理法定手续。

51. 【答案】BCD

【解析】（1）不适用简易程序的包括：起诉时被告下落不明的；发回重审的；当事人一方人数众多的；适用审判监督程序的；涉及国家利益、社会公共利益的；第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的；其他不宜适用简易程序的案件，选项 A 正确、选项 B、C 错误；（2）简易程序中的小额诉讼程序审理的案件适用一审终审制度，但是其他由简易程序审理的案件依旧适用两审终审制度。

52. 【答案】BD

【解析】选项 A：适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录，选项 A 不当选；选项 C：已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理，选项 C 不当选。

53. 【答案】C

【解析】选项 C：当事人对重审案件的判决、裁定可以上诉。

54. 【答案】A

【解析】当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

55. 【答案】A

【解析】第二审人民法院对上诉案件经过审理，原判决适用法律错误，应当依法改判而非发回重审。

56. 【答案】C

【解析】（1）各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定，选项 A 不当选；（2）最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误的，有权提审或者指令下级人民法院再审，选项 C 当选；（3）当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审，选项 B 不当选；（4）当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行，选项 D 不当选。

57. 【答案】ABC

【解析】当事人申请再审，有下列情形之一的，人民法院不予受理：（1）再审申请被驳回后再次提出申请的；（2）对再审判决、裁定提出申请的；（3）在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的。

58. 【答案】B

【解析】调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，选项 A 不当选；对调解书不得上诉，选项 C 不当选；适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解，选项 D 不当选。

59. 【答案】B

【解析】选项 B：诉讼时效期间届满时消灭的是胜诉权，并不消灭实体权利。

60. 【答案】CD

【解析】当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，选项 A 不当选；义务人未提出诉讼时效抗辩的，人民法院不应就诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判，选项 B 不当选。

61. 【答案】B

【解析】下列请求权不适用诉讼时效的规定：（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；（4）依法不适用诉讼时效的其他请求权。当事人对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。选项 B 当选。

62. 【答案】AC

【解析】（1）不适用诉讼时效的债权请求权：①支付抚养费、赡养费或者扶养费的请求权；②支付存款本金及利息请求权；③兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权，选项 D 不当选；④基于投资关系产生的缴付出资请求权。（2）不适用诉讼时效的物权请求权：①不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产的权利，选项 A、C 当选，选项 B 不当选；②停止侵害、排除妨碍、消除危险的请求权。

63. 【答案】D

【解析】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年；法律另有规定的，依照其规定。约定履行期限之债的诉讼时效，自履行期限届满之日开始计算。选项 D 当选。

64. 【答案】C

【解析】按照期间的长度，可将诉讼时效期间分为 3 年的普通时效期间和 20 年的长期时效期间。选项 C 当选。

65. 【答案】C

【解析】（1）选项 C：20 年的长期时效期间，从权利受侵害之日起计算。

（2）选项 ABD：20 年的长期时效期间不发生中止、中断问题，但可以延长。

66. 【答案】B

【解析】选项 B：未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，“自受害人年满 18 周岁之日起”计算。

67. 【答案】AD

【解析】（1）选项 B：诉讼时效中止，自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。（2）选项 C：属于诉讼时效中断的事由。

68. 【答案】AC

【解析】选项 AC，属于导致诉讼时效中止情形，当选。选项 BD，属于导致诉讼时效中断情形，不当选。

69. 【答案】C

【解析】诉讼时效的中止必须是因法定事由而发生。这些法定事由包括两大类：一是不可抗力，如自然灾害、军事行动等，须属于当事人不可预见、不可避免和不可克服的客观情况；二是阻碍权利人行使请求权的其他障碍，即除不可抗力外使权利人无法行使请求权的客观情况，

包括权利被侵害的无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；权利人被义务人或者其他他人控制等。选项 C 当选。

70. 【答案】ABCD

【解析】（1）选项 AD：属于义务人同意履行义务。（2）选项 B：属于权利人向义务人提出请求履行义务的要求。（3）选项 C：属于权利人提起诉讼。

71. 【答案】CD

【解析】不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定，不能申请行政复议，选项 A 不当选。不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理的，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，不能申请行政复议，选项 B 不当选。

72. 【答案】CD

【解析】县级以上地方各级人民政府管辖对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的案件，选项 A 不当选。国务院部门管辖对本部门作出的行政行为不服的案件，选项 B 不当选。对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议，选项 C 当选。对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议，选项 D 当选。

73. 【答案】BD

【解析】对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的人民政府管辖。（甲市为设区的市）本案派出所是乙区公安局的派出机构，而乙区公安局所在地的人民政府是乙区人民政府，乙区人民政府隶属于甲市，因此，可以作为复议机关的是甲市人民政府和乙区人民政府。

74. 【答案】D

【解析】申请行政复议可以采用书面形式也可以采用口头形式，选项 A 不当选；行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间不可以向人民法院提起行政诉讼，选项 B 不当选；申请人认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外，选项 C 不当选。

75. 【答案】D

【解析】公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议，选项 A 不当选。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请，选项 B 不当选。公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议，选项 C 不当选。

76. 【答案】A

【解析】行政复议期间有下列情形之一的，行政复议中止：

- （1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议。
- （2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的行为能力，尚未确定法定代理人参加行政复议。
- （3）作为申请人的公民下落不明。
- （4）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。
- （5）申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议。
- （6）依照《行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止。
- （7）行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认。
- （8）行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结。
- （9）有《行政复议法》依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形。
- （10）需要中止行政复议的其他情形。

选项 B、C、D，属于行政复议终止的事项，不当选。选项 A 当选。

77. 【答案】D

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：

- (1) 国家行为。如国防、外交等国家行为。
 - (2) 抽象行政行为。如行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。
 - (3) 内部行政行为。如行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。（选项 C）
 - (4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
- 行政诉讼法司法解释规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：
- (1) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。
 - (2) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
 - (3) 行政指导行为。（选项 B）
 - (4) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
 - (5) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
 - (6) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。
 - (7) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。
 - (8) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。
 - (9) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。（选项 A）
 - (10) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

选项 D 当选。

78. 【答案】√

【解析】调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。本题表述正确。

79. 【答案】B

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的行政诉讼：

- (1) 国家行为。国防、外交等国家行为。
- (2) 抽象行政行为。行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。
- (3) 内部行政行为。行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。选项 C 不当选。
- (4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。选项 A 不当选。
- (5) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。选项 D 不当选。
- (6) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
- (7) 行政指导行为。
- (8) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
- (9) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
- (10) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。
- (11) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。
- (12) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。
- (13) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。
- (14) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

80. 【答案】A

【解析】因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。选项A当选。

81. 【答案】A

【解析】平等主体的自然人、法人、非法人组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁，选项A当选。以下纠纷不适用《仲裁法》：（1）与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷，选项C不当选。（2）依法应当由行政机关处理的行政争议。（3）劳动争议，选项B不当选。（4）农村土地承包经营纠纷。（5）体育仲裁，选项D不当选。

82. 【答案】C

【解析】仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁或向人民法院起诉。但是裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。选项C当选。

83. 【答案】×

【解析】仲裁不实行级别管辖和地域管辖，仲裁机构由当事人协议选定。

84. 【答案】D

【解析】仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。选项A不当选。仲裁机构独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁机构之间也没有隶属关系。选项B、C不当选。仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。选项D当选。

85. 【答案】B

【解析】当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。

86. 【答案】C

【解析】仲裁协议应当以书面形式订立，口头达成仲裁的意思表示无效，选项A不当选。仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效，选项B不当选。仲裁协议具有独立性，合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力，选项D不当选。

87. 【答案】BCD

【解析】无效的仲裁协议包括：（1）约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围（选项D）；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议（选项B）；（3）一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议（选项C）；（4）仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。继承纠纷不属于仲裁适用范围。选项B、C、D当选。

88. 【答案】D

【解析】（1）选项A：在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决，选项A不当选；（2）选项B：仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出；选项B不当选；（3）选项C：裁决书自作出之日起发生法律效力，选项C不当选。

89. 【答案】D

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。选项A、C不当选；申请仲裁后，当事人可以自行和解，选项B不当选；仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解；调解不成的，应当及时作出裁决。选项D当选。

90. 【答案】AC

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。

91. 【答案】×

【解析】当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定向“人民法院”申请执行。受申请的人民法院应当执行。

92. 【答案】CD

【解析】仲裁庭在作出裁决前，“可以”先行调解。因此，未先行调解并未违反仲裁程序，不会导致仲裁裁决可撤销。选项 C 当选。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭，可以缺席裁决，该裁决亦未违反仲裁程序。选项 D 当选。

93. 【答案】×

【解析】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 3 个月内，向仲裁机构所在地中级人民法院申请撤销裁决。

94. 【答案】B

【解析】一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行。选项 B 当选。

95. 【答案】×

【解析】仲裁活动“可以”通过信息网络在线进行，但当事人“明确表示不同意”的除外。仲裁活动通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有同等法律效力。

96. 【答案】A

【解析】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的“司法行政部门”登记。

97. 【答案】D

【解析】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定一名仲裁员；第三名仲裁员“由当事人共同选定”，也可以“由当事人共同委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定”。当事人约定第三名仲裁员“由其各自选定的仲裁员共同选定的”，从其约定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

98. 【答案】AB

【解析】选项 C：仲裁员是否回避，由“仲裁机构主任”决定。选项 D：“仲裁机构主任”担任仲裁员时，其是否回避由“仲裁机构的其他组成人员集体”决定。

99. 【答案】ABD

【解析】仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

100. 【答案】AB

【解析】选项 C：证据应当在“开庭时”出示，当事人可以质证。选项 D：错误申请财产保全的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。

101. 【答案】ABC

【解析】当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行；也可以选择以中华人民共和国为仲裁地，由符合《仲裁法》规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行，该仲裁庭应当在组庭后 3 个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则向“仲裁协会”备案。当事人申请财产保全、证据保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为的，仲裁庭应当依法将当事人的申请提交人民法院，人民法院应当依法及时处理。